

עין משפט ונר מצוה

קסז א ב מיי פ"ז מהל' מעשה הקרבני

הלכה יא:

קכח ג מיי פ"א מהל' פרה אדומה

הליט:

קכט ד מיי פ"ט מהל' רוצח הליג:

שיטה מקובצת

א לפטור תורתו של פ. ג"ב ע"י תוס' ערכין (דף ד ע"ב): **ב** ובי מתני באלו וכבש: **ג** לגבי נסכים מתנה: **ד** וכוין דאיחייב בכולהו מ' נתי נמי דלאו: **ה** וע"כ יביא מ' חלות כשרות: **ו** ואיהו נמי לא קביל עליה למפטרה: **ז** והתם משמע דחמץ נוקשה הו' היינו כחלתל: **ח** ולא הו' האי ק"ו אלא כמו:

רבינו גרשום

הרי עלי לחמי תודה מן החמץ כי: שאור דבא"ר אלימא דר' מאיר כו' מאיר ר' מאיר ומאי ר' יהודה דתנן שאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חיוב (מתיה) [כתרא איזהו שאור ואיזהו סידוק שאור כקרני חגבים סידוק שנעטרבו סדקיו זה בזה דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר זה וזה האוכלו חיוב (מתיה) [כתרא אלא איזהו שאור כל שהכספו פטור כאדם שעמדו שערותיו והכי קא מיבעי' ליה שאור דמאן אילימ' דר' מאיר לר' יהודה מצה מעליא הוא ועכשיו יש לו מצה יביא חמץ שרינו להביא ארבעים חלות עשר חמץ ועשר מצה עשר רקיקין ועשר רביבין חלות היו (רקיקין) בלולות בשמן רקיקין כמן כי יונתת וזו היא כי יונתת כמו גם: אי דר' יהודה לר' מאיר חמץ מעליא הוא. דקא חזיקן שאור דפטור ר' יהודה סבירא ליה דר' מאיר דזה וזה חיוב כתת אי דר' מאיר לר' מאיר **ה** (מה שברעת לר' מאיר חמץ וחיוב בפסת לר' יהודה מצה מעליא ולא צריך להביא עשר ממצה) מדלקי עליה חמץ (מדלקי עליה) וכו' (כהלכתא) ונבהך הילכתא(גופא בסמ' פסחים מצינו למיחוי דלקי עליה על שיאור דר' מאיר לר' מאיר: מה ה' אלא דר' יהודה לר' (יהודה) (מאיר) חמץ הוא כלומר מה שחשוב לר' יהודה מצה לר' מאיר הו' חמץ ולא צריך להביא אלא מצה (איני) הא לא ידע האי גברא אי מצה היא אי חמץ היא כלומר שספקי לו:

^(א) גרסה דמתיבת מה עד מיטות עשר ממנה אין כלן מקומות רק שיק' לעיל אחר מיטות מזה מעליא הוא.

כג:

דאמר מיייתי ומתני.

הקשה ריב"א צשלמא נסכים יכול להציא שיעור נסכי איל ולהתנות שאם הוא כבש שיהא המותר

לנדבה כרבי עקיבא דאמר בפרק כל המדיר ^(וצמח דף 65:) המתנדב

יין מנסכו לספלים **ו** ואפילו לרבי טרפון דאמר לאשים משמע דלא פליגי אלא באומר הרי עלי יין סתם ולא פירש לנסכים אבל אם פירש מודה דאילו לספלים אבל במנחה היכי מתני הא אין צלילתן שזה דשל כבש צלילתו רכה שלג לוגין לעשרון ושל איל צלילתו עבה שני לוגין לעשרון ומנן פ"ק דמנחות ^(דף יא.)

ריצה שמנה או שמסר פסולה ומנן נמי **ז** אין מערבין מנחת כבשים בשל אילים ופירס וכי תימא דמיימי שיעור מנחת כבש ככלי אחד ושיעור מנחת איל ככלי אחד ומתנה שהאחד מהן יהיה נדבה אי אפשר לעשות כן דמנחת נדבה נקמלמל ומנחת נסכים כולה כליל כדמתיב צדקא צפרק אלו מנחות ^(דף עד:) ומתוך ריב"א דודאי כשמתנדב מנחה סתם או היא נקמלמל אבל אם מפרש מנחת נסכים הויה כולה כליל ואמרין **י** מתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום והשתא יכול להתנות עפ"י: **יא** שאור דר"מ לרבי יהודה מצה מעלייתא היא. וא"ת והא צפרק אלו עוברין (פסחים דף מג.) תניא שיאור ישרף ונתתו לפני כלבו ומפרש התם דהיינו שיאור דר"מ לרבי יהודה משמע דאסור באכילה וי"ל דמדדנבן בעלמא אסור דמדשרי ליטנו לפני כלבו שמע מינה דהוי מזה מעלייתא: **יבא** דר"מ לר"מ וילמא **ב** מדלקי עליה חמץ הוא. וא"ת וילמא שאני לענין פסח דרבייה קרא צפרק אלו עוברין ^(שם דף מג.) מדמתיב דפסח דלמא מחמץ גמור דחייב כרת

גמרין אבל האי דלא חשיב חמץ גמור לענין פסח לא חשיב חמץ לענין תודה מיהו מזינו לפרש דהכי קאמר דפשיטא דלא יא' משום מזה לענין מזה ילפינן תודה מפסח אבל קשה דכריש כל המנחות באות מזה ^(מנחות ג.) קאמר ואימא לא תאפה חמץ אלא שאור וקאמר שיאור דמאן כו' ואי דר"מ לרבי מאיר מדלקי עליה חמץ הוא ומאי קושיא גבי פסח הוא דחשיב חמץ דרבייה קרא וגרסא דיש שום יתור **יג** (כתבוצ) צתודה וצמנחות דחמץ נוקשה חשיב חמץ גבייהו והא דמשמע ההס"ט דלכולי עלמא אין מחמלינן צמנץ נוקשה גבי תודה דקאמר אין מחמלינן צתפוחים והתם משמע דחמץ נוקשה הו' **יד** ^(גבי תודה) היינו לכתחלה דכשצא לחמץ שמי הלחם וחלות תודה מזה לעשות צמנץ גמור: **ויתבא** פרה בשרה בעריפה מק". והוא הדין דה"מ למספר הכי **ט** אלא חולין וקדשים אבל נקט פרה ועגלה ששניהם ענין אחד דשניהם קדשים הנשחטים צחון ודמו אהדדי ליפסל בעול וכמה דברים וא"ת למה לי הנך מיעוטי למעוטי פרה מעריפה ועגלה משחיטה נימא כיון דאיכא למעבד ק"ו הכי ואיכא למעבד ק"ו איפכא כדעביד צמנון כל חד וחד מיקום אדוכתיה כדאמרין צב"צ דצוחים ^(דף יז:) גבי ותותר אנינות אלא כהן הדיוט צקרבן צבור מק"ו וי"ל דהתם כל ק"ו סותר את צחירו לגמרי צתחלה אומר ותותר אנינות אלא כהן הדיוט צקרבן ציבור מק"ו דכהן גדול שהותר אנינות אפילו צקרבן יחיד ואח"כ עושה ק"ו להפך דלא תותר אנינות אלא כהן גדול צקרבן יחיד מק"ו וכן אחריו דהתם להכי קאמר כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי כל חד וחד מיקום אדוכתיה אבל הכא גבי פרה ועגלה צבא ליתן את האמור של זה צוה ולא הו' **טז** ק"ו אלא כמו מה מזינו לא שייך למימר הכי דאי לאו מיעוט הייתי לומד זה מזה צמה מזינו ואי הוה עביד ק"ו לא תותר פרה בשחיטה או הוי כהניא דצוחים וכן **יז** תהא אשה יואלא צתלילה מק"ו או יצמה צבט מק"ו הוי כמו מה מזינו וא"ת מה לעגלה שכן אינה מנוהרת וכמה חומרות יש צוה מה שאין צוה וי"ל דלא עביד ק"ו מכח

עגלה ופרה אלא מכח שחיטה ועריפה ומה שחיטה שאינה מכשרת בעגלה מכשרת בפרה כו' אבל קשה דא"כ ק"ו גמור הוא ולא מה מזינו דשחיטה מעריפה ליכא למילף צמה מזינו אלא מק"ו א"כ נימא כל חד וחד מיקום אדוכתיה וי"ל דבכל מקום דעבד ק"ו הכי והכי כגון הכא ולקמן ^(ד' סה.) גבי אויר כלי חרס וגבי כהנים ולוים וצב"צ דצבא קמא ^(ד' סה:) גבי ותהא שן ורגל חייבין צרה"ר מק"ו והדר קאמר לא תהא שן ורגל חייבין צרשות הניחא אלא חזי נוק כריך לומר דיש שום סברה או קולא או חומרא לעשות ק"ו אחד יותר מאחר וכיון שהיינו עושין ק"ו אחד אכטריך קרא למעוטי מעתה היינו עושין ק"ו להפך"י: **פרה** שחיא בשרה בשחיטה. אין ללמוד צענין זה מק"ו שמהא פרה כשרה צמליקה מק"ו מעוף שלא הוכשר בשחיטה הוכשר צמליקה דהא לקמן צריש השוחט ^(ד' סז:) דרשינן ראשו של זה ממול עורף ולא ראשו של אחר ואין ללמוד צעוף שיוכשר בשחיטה מק"ו דצהמה שלא הוכשר צמליקה דלמאן דיליף רוב שנים מהלכה אין דנין ק"ו וצנין אב מהלכה דמתנן צמיר צב' כהן גדול ^(דף טז:) וי"ל דכיון דאיכא מיעוטי בפרה ועגלה לענין שחיטה מעריפה מו לא מצי למילף עוף מצהמה וצהמה מעוף לענין שחיטה ומליקה דאיכא למימר עריפה מוכיח שאינה כשרה צפרה וכשרה בעגלה ואפ"ה אין שחיטה כשרה צה אף אני אציא מליקה וכן איפכא:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

מייסי ומסני. דסצירה ליה ספק הוא והכא קא מציעא לן אליבא דבר פדא צמאי מסתפק ומאי מתני ואו לאיל דריש ליה לדרשא אחריונא

צמנחות צפרק שמי מדות ^(דף 65:) וקא מיציעא לן הכא מאי מתני מי פשיטא ליה לצר פדא דלאו צריה הוא אלא ספק איל ספק כבש הוא וכי מתני צאיל וכבש הוא דמתני אי איל הוא ליהוי כוליה ידידיה ואי כבש הוא עשרון סולת **א** רביעית היין ליהוי ידידיה ואיןך לנדבה אבל צצריה לא כריך לאתנויי ולמימר אי צצריה הוא ואינו ראוי לנסכים ליהוי כולוהו לנדבה וגבי צעיין דלעיל כיון דודאי לאו צריה הוא יואלא ידי נדרו ממ"נ דהא או כבש או איל הוא והוא נדר צאיה שירצה: או דלמא צצריה נמי. מספקא ליה לצר פדא דלמא צריה הוא וגבי נסכים מייסי ומתני דאי צריה הוא ליהוי כולוהו נדבה וגבי צעיין נמי לא נפיק דללמא לאו איל ולאו כבש הוא: תודה טעונה מ' חלות שלשים של מזה וי' של חמץ: **מן החמץ או מן המזה**. י' חלות מאיה מין שארצה ולקמן צעי היכי מייסי י' חלות לחודייהו: **שיאור**. שיא' מכלל מזה ולכלל חמץ לא צא: ר"מ ורבי יהודה פליגי צאלו עוברין ^(פסחים מח:) לר"מ הו' שיאור צהכספת פנים ואפילו אין שם סדק ואם נסדק אפי' כקרני חגבים מיקרי סידוק וחיוב כרת ושיאור צהכספת פנים אמרינן צריש אלו עוברין ^(סג) דר"מ חייב מלקות ורבי יהודה אית ליה תרי קולי חדא דהכספו פניו אפילו שיאור לא מיקרי וכקרני חגבים הוא דמקרי שיאור ועוד קוללא אחריתי דצהא דקרי ליה ר' יהודה שיאור לא מחייב עליה מלקות: **שיאור דמאן** אי שיאור דר"מ. דהכספו פניו: לרבי יהודה. כלומר וקא מיציעא לן אליבא

דרבי יהודה אי נפיק צהאי שיאור אי לא הא דואי לרבי יהודה מזה מעליא הוא ונפיק משום מזה: אי שיאור דרבי יהודה. דקרני חגבים ומיצעי לן אליבא דרבי מאיר הא דואי לרבי מאיר יא' ידי נדרו ונפיק משום חמץ: ואי דר"מ. דהכספו פניו וקא מיציעא לן אליבא דר"מ: **מדלקי עליה**. דאמרין התם האוכלו צמ': **חמץ הוא**. ואע"ג דכרת לא מחייב משום דלאו חמץ הראוי לאכילה הוא מיהו חמץ נוקשה מיקרי מדקא מחייב עליה מלקות ולענין נדר יא' ידי נדרו שהרי הציא חמץ: אלא דרבי יהודה. דקרני חגבים ומציעא לן אליבא דרבי יהודה דאמר צשיאור ידידיה ישרף אלמא יש צו נד חמץ וקאמר האוכלו פטור אלמא לאו דואי חמץ הוא והויה התראת ספק: **מאי ספק** הוי ונפיק **ממה נפשך** או דלמא צריה הויה ולא נפיק: ה"ג והא א"ר הונא האומר הרי עלי לחמי סודה מציא סודה ולחמה. דאדם יודע דאין לחם צלא תודה וכיון דאיחייב צכולוהו נהי נמי דלאו צריה הוא היכי נפיק: הא לא ידע אי **חמץ אייסי**. דלוסיף עליה ולייתי מזה אי מזה היא דלייתי חמץ ועל כרחו יציא וסחלות כשרים וצבן יואלא ידי נדרו שהרי הציא עשר שגזר וגם הוסיף עלייהו: לא צריכא דאמר הרי עלי. י' חלות לפטור חודתו של פלוני דלא מחייב עליה צכולוהו מ': **סוף סוף**. כיון דאמר לפטור לא נפיק עד דפטור ליה לההוא פלוני מיי חלות והאי לא מצי פטר ליה צהאי שיאור דלא ידע ההוא פלוני מאי אייתי האין דלוסיף עלייהו: לא צריכא דלא **אמר לפטור**. אלא הרי עלי י' חלות לתודתו של פלוני דכיון דאמר לתודתו של פלוני לא איחייב ליה צתודה ולחמה אלא צעשר והא דואי פשיטא לן דההוא פלוני לא מיפטור צהאי שיאור ואיהו נמי לא וימקבל עליה למפטריה אלא לאחוייניהו צעלמא וכצבור שיוכלו ליקרב עס המזה"ה של צחירו: **מיפק גברא ידי נדרו נפיק**. ויפדו ויפלו דמיהם לנדבה לתודה אחרת או לא נפיק מיקו: **ומה עגלה שלא הוכשרה בשחיטה**. כדיליף לקמן ^(דף סד:) ושחט

עגלה ופרה אלא מכח שחיטה שאינה מכשרת בעגלה מכשרת בפרה כו' אבל קשה דא"כ ק"ו גמור הוא ולא מה מזינו דשחיטה מעריפה ליכא למילף צמה מזינו אלא מק"ו א"כ נימא כל חד וחד מיקום אדוכתיה וי"ל דבכל מקום דעבד ק"ו הכי והכי כגון הכא ולקמן ^(ד' סה.) גבי אויר כלי חרס וגבי כהנים ולוים וצב"צ דצבא קמא ^(ד' סה:) גבי ותהא שן ורגל חייבין צרה"ר מק"ו והדר קאמר לא תהא שן ורגל חייבין צרשות הניחא אלא חזי נוק כריך לומר דיש שום סברה או קולא או חומרא לעשות ק"ו אחד יותר מאחר וכיון שהיינו עושין ק"ו אחד אכטריך קרא למעוטי מעתה היינו עושין ק"ו להפך"י: **פרה** שחיא בשרה בשחיטה. אין ללמוד צענין זה מק"ו שמהא פרה כשרה צמליקה מק"ו מעוף שלא הוכשר בשחיטה הוכשר צמליקה דהא לקמן צריש השוחט ^(ד' סז:) דרשינן ראשו של זה ממול עורף ולא ראשו של אחר ואין ללמוד צעוף שיוכשר בשחיטה מק"ו דצהמה שלא הוכשר צמליקה דלמאן דיליף רוב שנים מהלכה אין דנין ק"ו וצנין אב מהלכה דמתנן צמיר צב' כהן גדול ^(דף טז:) וי"ל דכיון דאיכא מיעוטי בפרה ועגלה לענין שחיטה מעריפה מו לא מצי למילף עוף מצהמה וצהמה מעוף לענין שחיטה ומליקה דאיכא למימר עריפה מוכיח שאינה כשרה צפרה וכשרה בעגלה ואפ"ה אין שחיטה כשרה צה אף אני אציא מליקה וכן איפכא:

אמר

מסורת חש"ם

א) [מנחות גג. ומוכר עוד פסחים מג. מח:]. **ב**) [כריתות כה. ע"ש]. **ג**) צס"א: ה"ג, **ד**) נעי' מוס' מנחות 6א: ד"ה דמייסי וכו' ועיי' סוגיא דוצחים 6א: ולי"ע, **ה**) [מנחות פט: א.] **ו**) [וצחים פד. מנחות קד: קא.]. **ז**) [וע"ע מוס' מנחות 6א: ד"ה דמייסי]. **ח**) רש"ל מ"ז, **ט**) [מנחות 7ד.]. **י**) ר"מ מ"ז, **יב**) גי' ר"מ אכ"ל **יג**) [קדושין יד.]. **יד**) [וע"ע מוס' וצחים טז: ד"ה כל מדא]. **טז**) עיי' רש"א ור"מ שכתבו שמחא' עד סוף הציבור הוא גליון.

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מייסי וכו' עשרון סולת ורביעית הדין ליהוי: